

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 133/2560

ศาลปกครองกลาง

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นายชรินทร์ จงวัฒนาไพศาล

ผู้ฟ้องคดี

กรมที่ดิน

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเอกชนยื่นฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองกลาง อ้างว่า เจ้าพนักงานที่ดินของกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗๖ เลขที่ ๒๔๔๘๑ ให้แก่นาง ณ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนาย ศ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และออกโฉนดที่ดินแปลงอื่น ๆ โดยรอบบริเวณ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกทับที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๙ ที่ผู้ฟ้องคดีเคยครอบครองและขายให้แก่บริษัท อ. เป็นเหตุให้บริษัท อ. ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินตามฟ้อง และให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดสอบเขตที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๙ ของผู้ฟ้องคดีให้มีเนื้อที่ตามสารบัญญัตินั้นทุกประการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗๖ เลขที่ ๒๔๔๘๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ รวมถึงการออกโฉนดที่ดินแปลงอื่น ๆ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีคำพิพากษาว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗๖ ของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๓ ไม่ได้ออกทับที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๙ ของผู้ฟ้องคดี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เห็นว่า แม้กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกร
รม มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เหตุแห่งการฟ้องคดี คือ การที่ผู้
ฟ้องคดีร้องขอให้อธิบดีกรมที่ดินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอน
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๔๗๖ เลขที่ ๒๔๔๘๑ ของนาง ณ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนาย ศ.
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และโฉนดที่ดินแปลงอื่นโดยรอบ อันเนื่องมาจากการออกทับที่
ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๙ ของผู้ฟ้องคดีที่ขายให้แก่บริษัท อ. แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธ โดยอ้างว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว และไม่ได้ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามน.ส. ๓ เลขที่ ๙ หรือไม่ เมื่อคดีนี้การที่ผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช้อำนาจเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ โดยอ้าง
ว่าที่ดินพิพาทออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ทับที่
ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี
กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิในที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
และที่ ๓ เป็นสำคัญ ซึ่งศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิใน
ที่ดินได้แก่ศาลยุติธรรม คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน